

BTK Resmî Muafiyet ve Bilgilendirme Dilekçesi (Taslak)

Ürünün verici içermeyen, lisanssız ISM bandında çalışan salt yazılım olduğunu belgeleyen; lisans/bildirim muafiyeti hakkında yazılı görüş talep eden idari başvuru metni.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU BAŞKANLIĞI'NA

(Yetkilendirme Dairesi Başkanlığı / Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığı)

Eskişehir Yolu 10. km No: 276 Çankaya / ANKARA

Konu: Verici içermeyen, lisanssız (ISM/SRD) bantları yöneten salt yazılım ürünü hakkında yetkilendirme ve tip onayı yükümlülükleri bakımından muafiyet değerlendirmesi ve yazılı görüş talebi.

Tarih:/..../20....

1. BAŞVURU SAHİBİ

Unvan: Mehmet DİNÇ (Tedbirge Gateway) – şahıs işletmesi

Vergi dairesi / VKN-TCKN:

Adres:

Tebliğata esas e-posta / KEP:

Telefon:

2. ÜRÜNÜN TANIMI

"Tedbirge Gateway", tek statik çalıştırılabilir dosya (binary) olarak dağıtılan salt yazılım nitelikli bir haberleşme tünelleme ve yönlendirme katmanıdır. Ürün kapsamında:

a) Hiçbir radyo vericisi, alıcı, anten veya RF güç katı üretilmemekte, ithal edilmemekte ve satılmamaktadır; ürün 5809 sayılı Kanun'un 3'üncü maddesi anlamında "telsiz cihazı" niteliği taşımamaktadır.

b) Yazılım, kullanıcının hâlihazırda sahip olduğu ve ilgili mevzuata göre tip onaylı/uygunluk değerlendirmesi yapılmış donanımın (Ethernet, Wi-Fi 2,4/5/6 GHz, 60 GHz, sub-GHz SRD modülleri, hücresel modem, uydu terminali, optik/FSO bağlantı) üzerinde çalışır. Donanıma ilişkin tip onayı ve piyasaya arz sorumluluğu ilgili cihaz üreticisi/ithalatçısına aittir.

c) Hücresel ve uydu taşıyıcılar, kullanıcının yetkilendirilmiş işletmeciyile mevcut abonelik ilişkisi üzerinden kullanılır; başvuru sahibi elektronik haberleşme hizmeti sunmamakta, şebeke/altyapı işletmemekte ve abonelik ilişkisi kurmamaktadır. Bu nedenle 5809 sayılı Kanun'un 8'inci maddesi kapsamında işletmeci sıfatı bulunmadığı değerlendirilmektedir.

3. SPEKTRUM KULLANIMI VE YAZILIMSAL SINIRLAMALAR

Ürünün Türkiye (TR) bölge profili, Kısa Mesafe Erişimli Telsiz Cihazları (KET) Yönetmeliği ve Millî Frekans Planı hükümleri esas alınarak yapılandırılmıştır:

- Sub-GHz SRD: 863–870 MHz, azami 25 mW e.r.p., azami %1 görev döngüsü – yazılımsal olarak zorlanmakta, bütçe dolduğunda paketler kuyruğa alınmaktadır.

- Wi-Fi HaLow (902–928 MHz) ve TVWS (470–790 MHz) taşıyıcıları TR profilinde varsayılan ve zorunlu olarak KAPALI gelmekte, kullanıcı tarafından açılmamaktadır.

- Yapılandırılabilir radyonun mevzuata aykırı parametrelere zorlanmasını engelleyen bölge kilidi mekanizması, Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği'nin (2014/53/AB) yazılım-radyo uyumluluğuna ilişkin ilkeleriyle uyumlu olarak uygulanmaktadır.

4. VERİ VE İÇERİK BOYUTU

Taşınan yük uçtan uca AES-256-GCM ile şifrelenir; anahtarlar kullanıcı cihazında üretilir ve cihazdan çıkmaz. Başvuru sahibi içerik verisine teknik olarak erişememektedir. Varsayılan yapılandırma kapalı devre olup genel internet erişimi dağıtmamaktadır. Kullanıcının genel internete çıkış (exit node) özelliğini etkinleştirmesi hâlinde, 5651 sayılı Kanun kapsamındaki erişim/yer sağlayıcı yükümlülüklerinin kullanıcıya ait olduğu, kullanıcı sözleşmesinin ilgili ekinde açıkça düzenlenmiştir.

5. TALEP

Yukarıda nitelikleri açıklanan ürünün;

- a) 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamında yetkilendirme (bildirim/kullanım hakkı) gerektirip gerektirmediği,
 - b) Telsiz kurma ve kullanma izni ile tip onayı yükümlülükleri bakımından, verici içermeyen salt yazılım niteliği nedeniyle muafiyet kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği,
 - c) Varsa yerine getirilmesi gereken ilave bildirim, belge veya teknik dosya yükümlülükleri,
- hususlarında Kurumunuzun yazılı görüşünün tarafımıza bildirilmesini saygılarımla arz ederim.

Kurumunuzca talep edilmesi hâlinde ürün teknik özeti, bölge profili (TR) spektrum parametre tablosu ve ilgili sözleşme ek metinleri ayrıca sunulacaktır.

Mehmet DİNÇ

Tedbirge Gateway

İmza: